Transparantieverklaring – hoe de app werk verdeelt

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

Op grond van hoofdstuk III van richtlijn (EU) 2024/2831 (implementatie uiterlijk 2-12-2026) en art. 13–15 en 22 AVG lichten wij toe welke **geautomatiseerde systemen** wij gebruiken.

Systeem	Wat het doet	Gebruikte gegevens	Mens betrokken?
Oproepen en loonberekening	De planner zet oproepen in de app, ten minste 4 dagen vooraf; korter dag van tevoren mag de bezorger weigeren zonder gevolgen. Het systeem berekent indicatief het loon: uren × cao/WML-tarief, garantie-uren (min. 3 uur per oproep, minimumuren bij min-max, geannuleerde oproepen binnen 4 dagen) en cao-toeslagen (za, zo, feestdag, nacht, overwerk)	contractvorm, oproepen, kloktijden, feestdagen	ja: loonadministratie en beheerder controleren; de loonstrook is leidend
Diensten / beschikbaarheid	De bezorger geeft zelf beschikbaarheidsblokken op en klokt in (online) en uit (offline). De app telt de ingeklokte tijd voor het uurloon en controleert de Arbeidstijdenwet en de cao (max. dienstduur, pauze na 4,5 uur, **12 uur rust tussen diensten** met tonen van het tijdstip waarop inklokken weer kan, jeugdregels); bij een overschrijding wordt inklokken geblokkeerd en krijgt een beheerder een melding	in-/uitkloktijden, geboortedatum (leeftijd)	ja: beheerder beoordeelt elke melding; geen sancties door het systeem
Biedingen / toewijzing	Een geaccepteerde bestelling wordt aan ingeklokte bezorgers getoond; zij geven een **tijdsbelofte** (ETA), geen prijs: het loon verandert er niet door. Het systeem kiest het **snelste bod**. Bij geen bod kan een beheerder handmatig toewijzen	ETA-bod, afstand, aantal lopende bestellingen (max. [2]); per bezorging een bonus bovenop het uurloon, gelijk aan de bezorgkosten van die bestelling (afstand restaurant–klant: € 2,49 tot 3 km, € 3,49 tot 5 km, € 4,99 tot 10 km); de bonus hangt niet af van het bod of de snelheid	handmatige toewijzing door een admin; altijd op te vragen

Systeem	Wat het doet	Gebruikte gegevens	Mens betrokken?
Stapelen	Een tweede bestelling op dezelfde route mag worden gecombineerd	route, afstand, status	bezorger kan weigeren
ETA-schatting	De klant ziet een geschatte aankomsttijd	GPS terwijl ingeklokt	–
Time-outs	Een bestelling zonder bod of acceptatie wordt geannuleerd of opnieuw aangeboden	tijdstempels	admin kan ingrijpen
Accountstatus	Pauzeren of deactiveren gebeurt **nooit automatisch**; een beheerder beslist en registreert de reden	meldingen, documentstatus	**ja, altijd**

Wat wij níét doen: geen emotie- of gezondheidsanalyse, geen monitoring van privégesprekken of buiten de werktijd, geen gegevens over vakbondslidmaatschap, geen locatie als u uitgeklokt bent, geen ranking die het weigeren van opdrachten bestraft; niet bieden heeft geen invloed op loon of rooster.

Uw rechten: uitleg over een besluit dat u raakt, een **menselijke herbeoordeling** binnen 7 dagen (zie de Deactivatie- en bezwaarprocedure), inzage in uw gegevens en overdraagbaarheid van uw gegevens. Wijzigingen in deze systemen worden vooraf gemeld.

English summary. A transparency notice under Chapter III of the Platform Work Directive and GDPR art. 13–15/22. It now also covers shifts: riders set availability and clock in and out; clocked-in time drives the hourly wage and Working Hours Act checks (max shift, break after 4.5 h, 12 h rest between shifts with the time clock-in reopens, youth rules), with admin review of every alert. Call-ins come at least 4 days ahead (later ones may be declined), and indicative pay includes guarantee hours and CAO surcharges. Bids are a delivery-time promise, not a price; the per-delivery bonus equals the distance-based delivery fee (€2.49–€4.99) and does not depend on the bid or speed. It explains bidding and assignment (the fastest ETA bid wins, with admin manual assignment as a fallback), stacking, ETA estimates and time-outs, and that account restrictions are never automated. It lists what is not processed (emotions, off-shift location, union data) and the right to an explanation and human review within 7 days.

platform_transparency · versie 0.4 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.